

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 638/2530

พนักงานอัยการจังหวัดระนอง

โจทก์

นายเนรมิต หรือ มิต มีเพียร

จำเลย

นายเนรมิต หรือ มิต มีเพียร จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 7,15,67,102 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 2 ปี

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 69,70 แผ่นที่ 2
และแผ่นที่ 1)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ตีราคาประกัน 70,000บาท (อันดับ
50)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันเจ็ดหมื่นบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันเจ็ดหมื่นบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>